

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5281/2540

นาย วราวุธ ตีระนันท์
นาง จันทร์ นวล เกิด เงิน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 171, มาตรา 366, มาตรา 456

บันทึกข้อตกลงฉบับพิพาทมีใจความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รับเช็คเงินสดไว้จำนวนห้าแสนบาทถ้วน(500,000 บาท) เป็นค่าวางคำพูดมัดจำที่ดินของเงิน10 เปอร์เซนต์ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2536 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เช็คเลขที่ 0071851 ภายในวันที่20 เมษายน 2536 จะชำระส่วนที่เหลืออีกห้าล้านห้าแสนห้าพัน(5,500,000) บาท) ของราคาที่ดินทั้งหมด 60,000,000 บาทและจะทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินภายในวันที่ 20 เมษายน 2536(หลังจากวันที่ 20 เมษายน 2536 ถ้าไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ)ที่ดินรังสิต จำนวน 50 ไร่ โฉนดเลขที่ 9 ที่ดินระวาง 15 น.10 อ. ดังนี้ มีข้อความระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รับเงิน 500,000 บาท เป็นค่าวางคำพูดมัดจำที่ดินของเงิน10 เปอร์เซนต์ ของราคาที่ดินทั้งหมด 60,000,000 บาทและตกลงกันว่าโจทก์จะชำระเงินมัดจำส่วนที่เหลืออีก5,500,000 บาท พร้อมกับทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกันภายในวันที่ 20 เมษายน 2536 และโจทก์เองทราบดีว่าบันทึกดังกล่าวเป็นเพียงบันทึกที่ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยทำขึ้นเพื่อแสดงว่าในวันที่ 20 เมษายน 2536 โจทก์และจำเลยทั้งสองจะตกลงทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกันแน่นอนแต่โจทก์เกรงว่าจำเลยทั้งสองอาจจะไม่ทำสัญญาดังกล่าวกับโจทก์ โจทก์จึงชำระเงิน 500,000 บาท ให้ฝ่ายจำเลยโดยระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นค่าวางคำพูดมัดจำที่ดินของเงิน10 เปอร์เซนต์ ซึ่งคู่กรณีจะต้องทำสัญญาจะซื้อขาย

ขายที่ดินพิพาทกันอีกชั้นหนึ่งในวันที่ 20 เมษายน 2536 พร้อมทั้งโจทก์ต้องชำระเงิน
วางมัดจำจำนวน 10 เพอร์เซ็นต์ของราคาที่ดินพิพาท 60,000,000 บาท ซึ่งหนังสือ
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงต่าง ๆ และเงื่อนไขในการ
ชำระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทต่อกัน การที่บันทึกข้อตกลงไม่ได้ระบุ
สถานที่ที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทไว้โดยชัดเจนแต่ข้อความในวงเล็บว่า
"หลังจากวันที่ 20 เม.ย. 36 ถ้าไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ" ซึ่งหมายถึงโจทก์จำเลย
ตกลงกันว่าถ้าโจทก์ไม่มาทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทและวางเงินมัดจำ 10
เปอร์เซ็นต์ ตามคำพูดที่ตกลงไว้ในบันทึกภายในวันที่ 20 เมษายน 2536 ก็ถือว่า
โจทก์สละสิทธิที่จะซื้อที่ดินพิพาทและเห็นความหมายได้ในตัวว่าโจทก์ผู้จะซื้อจะต้อง
มาหาฝ่ายจำเลยผู้จะขาย เมื่อโจทก์เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงไม่ไปพบจำเลยทั้งสี่ตามที่
ตกลง และโจทก์และจำเลยทั้งสี่ยังไม่ได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท
ตามที่ตกลงกันไว้เช่นนี้ ผลก็คือสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ว่าจะทำยังไม่ได้ทำขึ้นจึง
ถือว่ายังมีได้มีสัญญาต่อกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 366 และ
แม้การวางเงินมัดจำคำพูดดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำทั้งหมดก็ตาม ก็ไม่
ทำให้เกิดผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมายแต่อย่างใด โจทก์จึงอาศัยข้อตกลงตาม
บันทึกฉบับพิพาทมาฟ้องร้องบังคับจำเลยทั้งสี่ให้โอนขายที่ดินพิพาทไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 จำเลยทั้งสี่ตกลงทำสัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 586 เนื้อที่ 50 ไร่ 24 ตารางวา ให้แก่โจทก์ในราคา
60,000,000 บาท โจทก์ชำระเงินให้จำเลยทั้งสี่แล้ว 500,000 บาท ตกลงจะชำระเงิน
ส่วนที่เหลือบางส่วนตามสัญญาภายในวันที่ 20 เมษายน 2536 และเมื่อจำเลยทั้งสี่ได้
รับเงินครบถ้วนแล้วจะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้โจทก์ต่อไปครั่งถึง

กำหนดวันนัด จำเลยทั้งสี่ไม่ยอมขายที่ดินพิพาทตามสัญญาอ้างว่าที่ดินมีราคาสูงขึ้น ทำให้โจทก์เสียหาย เนื่องจากโจทก์นำที่ดินพิพาทไปเสนอขายให้บุคคลอื่นในราคา 80,000,000 บาท โจทก์ต้องสูญเสียเงินได้ 20,000,000 บาท และจำเลยจะต้องชดใช้เงินค่าปรับอีก 1 เท่า เป็นเงิน 20,000,000 บาท รวมค่าเสียหายทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 40,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หรือให้จำเลยทั้งสี่โอนขายกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 586 ให้แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสี่

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ให้การว่า จำเลยทั้งสี่ตกลงจะขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ในราคา 60,000,000 บาท แต่โจทก์เป็นฝ่ายผิดข้อตกลง เนื่องจากตกลงกันว่าโจทก์ต้องวางเงินมัดจำ 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ดินทั้งหมดเป็นเงิน 6,000,000 บาท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2536 และทำสัญญาจะซื้อจะขายกันในวันดังกล่าว โจทก์ตกลงและขอวางเงินมัดจำคำพูดเป็นเงิน 500,000 บาท ของเงินมัดจำ 10 เปอร์เซ็นต์ ก่อนเพื่อผูกมัดไม่ให้จำเลยทั้งสี่นำที่ดินไปขายให้แก่ผู้อื่น แต่เมื่อถึงวันนัดโจทก์เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงไม่วางเงินมัดจำส่วนที่เหลือและไม่ยอมไปทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามที่ตกลงกันไว้ นอกจากนั้นจำเลยทั้งสี่ยังให้โอกาสโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทอีกครั้งในราคาเดิม โดยกำหนดให้ไปทำการโอนกรรมสิทธิ์และชำระราคาส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 แต่โจทก์ก็ไม่ไปทำการซื้อขายที่ดินตามกำหนด จำเลยทั้งสี่จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายและค่าปรับให้โจทก์ตามฟ้องขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ข้อตกลงตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 เป็นเพียงบันทึกวางเงินมัดจำคำพูด อันเป็นข้อตกลงระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสี่ว่าโจทก์มี

ความต้องการที่จะซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยทั้งสี่เท่านั้น โดยโจทก์กับจำเลยทั้งสี่ตกลงที่จะชำระเงินมัดจำที่ดินจำนวน 6,000,000 บาท พร้อมกับทำสัญญาจะซื้อจะขายกันในวันที่ 20 เมษายน 2536 ต่อไป ข้อตกลงดังกล่าวจึงมิใช่สัญญาจะซื้อจะขาย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสี่ นอกจากนั้นโจทก์เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงไม่ชำระเงินมัดจำส่วนที่เหลือจำนวน 5,500,000 บาท และไม่ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายในวันที่ 20 เมษายน 2536 จำเลยทั้งสี่จึงใช้สิทธิรับเงินมัดจำค่าพุดจำนวน 500,000 บาท แต่หลังจากนั้นจำเลยทั้งสี่ยังให้โอกาสโจทก์ซื้อที่ดินในราคาเดิมโดยแจ้งให้โจทก์เตรียมเงินและเอกสารไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ภายในกำหนด 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งโจทก์ได้รับหนังสือแล้ว แต่ถึงวันนัดโจทก์ไม่ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายกับจำเลยทั้งสี่ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ยื่นคำร้องว่าไม่ตั้งใจเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสี่ โดยประสงค์ให้จำเลยทั้งสี่โอนขายกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสี่จดทะเบียนโอนขายกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 586 ให้แก่โจทก์ โดยให้โจทก์ชำระราคาจำนวน 59,500,000 บาท ให้แก่จำเลยทั้งสี่ หากจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยทั้งสี่เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 586 ตำบลคลองข่อยที่ 4 ตำบลวันตก อำเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี เนื้อที่ 50 ไร่ 24 ตารางวา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงที่จะซื้อขายที่ดินพิพาทในราคา 60,000,000 บาท ในวันดังกล่าวโจทก์จ่ายเช็คจำนวนเงิน 500,000 บาท มอบให้จำเลยทั้งสองโดยทำบันทึกข้อตกลงกันตามเอกสารหมายเลข จ.1 มีใจความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รับเช็คเงินสดไว้จำนวนห้าแสนบาทถ้วน (500,000 บาท) เป็นค่าวางค้ำมัดจำที่ดินของเงิน 10 เปอร์เซ็นต์ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2536 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เช็คเลขที่ 0071851 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2536 จะชำระส่วนที่เหลืออีกห้าล้านห้าแสนบาท (5,500,000 บาท) ของราคาที่ดินทั้งหมด 60,000,000 บาท และจะทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินภายในวันที่ 20 เมษายน 2536 (หลังจากวันที่ 20 เมษายน 2536 ถ้าไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ) ที่ดินรังสิตจำนวน 50 ไร่ โฉนดเลขที่ 9 ที่ดินระวาง 15 น. 10 อ

มีปัญหาต้องวินิจฉัยข้อแรกตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า ข้อตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองตามเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทที่ใช้บังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ข้อตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองตามเอกสารหมายเลข จ.1 มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้รับเงิน 500,000 บาท เป็นค่าระวางค้ำมัดจำที่ดินของเงิน 10 เปอร์เซ็นต์ ของราคาที่ดินทั้งหมด 60,000,000 บาท และตกลงกันว่าโจทก์จะชำระเงินมัดจำส่วนที่เหลืออีก 5,500,000 บาท พร้อมกับทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกันภายในวันที่ 20 เมษายน 2536 และโจทก์เองทราบดีว่าบันทึกตามเอกสารหมายเลข จ.1 เป็นเพียงบันทึกที่ฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยทำขึ้นเพื่อแสดงว่าในวันที่ 20 เมษายน 2536 โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกันแน่นอนแต่โจทก์เกรงว่าจำเลยทั้งสองอาจจะไม่ทำสัญญาดังกล่าวกับโจทก์ โจทก์จึงชำระเงิน 500,000 บาท ให้ฝ่ายจำเลยโดยระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นค่าวางค้ำมัดจำที่ดินของเงิน 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งคู่กรณีจะต้องทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกันอีกชั้นหนึ่งในวันที่ 20 เมษายน 2536 พร้อมทั้งโจทก์ต้องชำระเงินวางมัดจำจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ ของราคาที่ดินพิพาท

60,000,000 บาท ซึ่งหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงต่าง ๆ และเงื่อนไขในการชำระเงินและการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทต่อกัน คำเบิกความของโจทก์ก็สอดคล้องกับข้อต่อสู้และทางนำสืบของจำเลยทั้งสี่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การที่โจทก์และฝ่ายจำเลยทำบันทึกข้อตกลงกันไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.1 นั้น โจทก์และจำเลยทั้งสี่มีเจตนาตกลงกันที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกันอีกชั้นหนึ่งในวันที่ 20 เมษายน 2536 พร้อมทั้งโจทก์ต้องชำระเงินมัดจำ 10 เปอร์เซ็นต์ของเงินค่าที่ดิน 60,000,000 บาท ในวันดังกล่าวด้วย ปัญหาว่าในวันที่ 20 เมษายน 2536 นั้น ฝ่ายใดผิดข้อตกลงที่บันทึกไว้ในเอกสารหมายเลข จ.1 โดยไม่ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทในปัญหานี้เอกสารหมายเลข จ.1 ไม่ได้ระบุสถานที่ที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทไว้โดยชัดเจน แต่มีข้อความในวงเล็บว่า "หลังจากวันที่ 20 เม.ย. 36 ถ้าไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ" ซึ่งหมายถึงโจทก์จำเลยตกลงกันว่าถ้าโจทก์ไม่มาทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทและวางเงินมัดจำ 10 เปอร์เซ็นต์ตามคำพูดที่ตกลงไว้ในบันทึกภายในวันที่ 20 เมษายน 2536 ก็ถือว่าโจทก์สละสิทธิที่จะซื้อที่ดินพิพาท คำว่า ถ้าไม่มา เห็นความหมายได้ในตัวว่าโจทก์ผู้จะซื้อจะต้องมาหาฝ่ายจำเลยผู้จะขาย ถ้าไม่มาก็ถือว่าสละสิทธิดังกล่าว และศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อนำสืบของจำเลยทั้งสี่สอดคล้องกับบันทึกเอกสารหมายเลข จ.1 มีน้ำหนักเหตุผลดีกว่าพยานโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงไม่ไปพบจำเลยทั้งสี่ตามที่ตกลงไว้ในเอกสารหมายเลข จ.1 ด้วยเหตุที่ไม่มีสัญญาจะซื้อจะขายนี้เอง คำฟ้องของโจทก์จึงต้องไปอาศัยอ้างเอกสารหมายเลข จ.1 มาฟ้องบังคับจำเลยทั้งสี่อ้างว่าเป็นหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทและได้วางมัดจำไว้ตามบันทึกดังกล่าว ซึ่งการวางเงินมัดจำที่มีการกำหนดกันไว้ว่าจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขายกันเป็นหนังสืออีกฉบับหนึ่งในวันที่กำหนดไว้นั้น ย่อมผูกพันกันเพียงถึงวันที่กำหนดไว้ว่าจะทำหนังสือสัญญาขึ้นใหม่ตามที่กำหนดกันไว้ ข้อตกลงดังกล่าวย่อมสิ้นความผูกพันซึ่งในบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.1 ก็ได้ระบุข้อความไว้ในวงเล็บว่า หลังจากวันที่ 20 เมษายน 2536

ถ้าไม่มาจะถือว่าสละสิทธิดังกล่าวแล้วข้างต้น แม้กฎหมายกำหนดวิธีที่จะทำสัญญาจะซื้อจะขายกันไว้หลายวิธีก็ตาม เมื่อคู่สัญญากำหนดจะทำกันโดยวิธีทำเป็นหนังสือสัญญาก็ต้องเป็นไปตามเจตนาของคู่สัญญา จะนำเอาวิธีอื่นเช่นการวางเงินมัดจำมาวินิจฉัยว่าเป็นข้อตกลงจะซื้อจะขายกันแล้วโดยปริบูรณ์หาได้ไม่ ทั้งนี้ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1541/2509 ระหว่าง นางธนิต กำเนิดเพชร โจทก์นางผิน สอนสิงห์กับพวก จำเลย เมื่อโจทก์และจำเลยทั้งสองยังไม่ได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทตามที่ตกลงกันไว้เช่นนี้ ผลก็คือสัญญาตามที่ตกลงกันไว้ว่าจะทำยังไม่ได้ทำขึ้น จึงถือว่ายังมีได้มีสัญญาต่อกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 366 และแม้การวางเงินมัดจำคำพูดดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของเงินมัดจำทั้งหมดก็ตามก็ไม่ทำให้เกิดผลผูกพันบังคับได้ตามกฎหมายแต่อย่างใด โจทก์จึงอาศัยข้อตกลงตามบันทึกเอกสารหมายเลข จ.1 มาฟ้องร้องบังคับจำเลยทั้งสองให้โอนขายที่ดินพิพาทไม่ได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(อุดม มั่งมีดี-อรุณ น้าประเสริฐ-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ